



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

APONTAMENTO 2**Lacuna regimental: recrutamento/seleção, serviço social/pedagógico e plano de saúde**

O cotejo entre a redação vigente do art. 34 e a redação constante da Proposta revela a supressão de três competências materiais, sem que se identifique, em qualquer outro dispositivo do Regimento, unidade que passe a exercê-las:

Regimento vigente (Art. 34 - GERMST)	Proposta (Art. 34 - ASSESMT)
Gerenciar os processos pedagógicos, psicológico, assistencial e social	Gerenciar os eventuais processos psicológicos de colaboradores que precisem de atendimento
Promover o recrutamento, a seleção e o desenvolvimento dos recursos humanos necessários à Companhia	Fornecer Equipamento de Proteção Individual, conforme função e atividades realizadas
Gerenciar as atividades inerentes ao plano de saúde e semelhantes dos colaboradores da CENTRAL	Sem correspondência — inciso suprimido, sem substituto em qualquer outro dispositivo da Proposta

A primeira alteração restringe a atuação da unidade, no campo pedagógico/assistencial/social, a “eventuais processos psicológicos de colaboradores que precisem de atendimento” — eliminando, sem substituto aparente, a gestão dos processos pedagógico, assistencial e social previstos na redação vigente.

A segunda alteração substitui integralmente o conteúdo do inciso: o atual inciso III do art. 34 da Proposta passa a tratar do fornecimento de Equipamento de Proteção Individual — matéria de segurança do trabalho já contemplada em outros incisos do mesmo artigo (incisos IV, IX e XII) —, sem qualquer correspondência temática com a competência anteriormente ali prevista de promover o recrutamento, a seleção e o desenvolvimento dos recursos humanos da Companhia.

A terceira alteração suprime, sem qualquer substituto, a competência de “gerenciar as atividades inerentes ao plano de saúde e semelhantes dos colaboradores da CENTRAL”, prevista no inciso final do art. 34 vigente. Diferentemente das duas primeiras supressões, aqui não há sequer reformulação temática no mesmo inciso: a competência simplesmente deixa de constar do texto da Proposta, sem que nenhum outro dispositivo do art. 34 ou de qualquer outro artigo a substitua.

Em razão da hipótese de que tais competências pudessem ter sido redistribuídas para unidades correlatas, procedeu-se à verificação da Superintendência de Gestão de Pessoas, Segurança e Medicina do Trabalho – SUPGEP (art. 32) e da Gerência de Gestão de Pessoas – GERGEP (art. 33), áreas hierarquicamente superiores e correlatas à ASSESMT que não sofreram alteração nesta revisão, bem como da competência genérica da Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF (art. 26, II), à qual toda a cadeia está subordinada. O resultado, quanto ao recrutamento/seleção e aos serviços pedagógico/social/assistencial, consta do quadro a seguir:

Unidade	Competência (inalterada nesta revisão)	Cobre recrutamento/seleção e serviço pedagógico/assistencial?
SUPGEP (art. 32)	Inciso III: “Planejar as atividades de... pedagogia, psicologia, assistência social...”	Não. Função de planejamento, não de execução.
GERGEP (art. 33)	Folha de pagamento, cadastro funcional, férias, FGTS, benefícios, controle funcional	Não. Nenhum inciso trata de recrutamento, seleção, pedagogia ou assistência social.
DIRAF (art. 26, II)	Elaborar, propor e dirigir políticas, normas e diretrizes de gestão de pessoas, incluindo recrutamento e seleção	Não. É competência de diretriz política da Diretoria, idêntica à do Regimento vigente, sem função executória — a mesma DIRAF tem competência equivalente sobre TIC e patrimônio sem operar esses sistemas.

Quanto à SUPGEP, observa-se que sua competência (art. 32, III) limita-se a planejar as atividades de pedagogia, psicologia e assistência social — isto é, função de planejamento estratégico, não de execução operacional, que era exatamente o papel desempenhado pela GERMST vigente.

Quanto à GERGEP, sua competência está inteiramente circunscrita ao ciclo financeiro e funcional do empregado já admitido — folha de pagamento, cadastro funcional, férias, FGTS, benefícios —, sem qualquer inciso relativo a recrutamento, seleção ou aos serviços pedagógico e assistencial.

Quanto à DIRAF, a competência do art. 26, II — que de fato menciona recrutamento e seleção — é idêntica à já prevista no Regimento vigente, não tendo sido alterada nesta revisão. Trata-se de competência de direção política e normativa da Diretoria como um todo (que abrange também tecnologia da informação, patrimônio e finanças, sem que a DIRAF execute diretamente essas atividades), e não uma atribuição de execução operacional. Já convivia, sem conflito, com a GERMST exercendo a execução de recrutamento e seleção no Regimento vigente — o que confirma que a DIRAF nunca foi, nem se pretende que seja, a unidade executora dessas atividades.

A mesma verificação foi realizada especificamente quanto à gestão do plano de saúde. Em nenhuma das três unidades consultadas há previsão equivalente: a SUPGEP (art. 32) não menciona saúde, benefícios ou plano de saúde em nenhum dos seus incisos; a GERGEP (art. 33), que já administra outros benefícios operacionais do empregado — vale-transporte e tíquete refeição/alimentação (inciso XVIII) —, não tem qualquer inciso relativo a plano de saúde; e a DIRAF (art. 26) também não contém previsão correspondente. Estendeu-se a busca a todo o texto da Proposta, localizando-se apenas uma menção ao tema, no art. 6º (Comitê de Auditoria Estatutário – COMAUD), inciso XIII, que atribui ao Comitê a competência de “fiscalizar o cumprimento do limite de participação da Companhia no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar”. Tal previsão confirma a existência do benefício, mas limita-se à fiscalização do teto financeiro de custeio pelo Comitê estatutário, não constituindo atribuição de gestão operacional do plano de saúde — função que, no Regimento vigente, era exercida pela GERMST e que, na Proposta, fica sem unidade executora identificada.

Diante do exposto, conclui-se que as competências de execução de recrutamento, seleção e desenvolvimento de recursos humanos, a gestão dos processos pedagógico, assistencial e social dos colaboradores, e a gestão operacional do plano de saúde dos colaboradores, deixam de constar, de forma expressa, em qualquer unidade da estrutura organizacional prevista na Proposta. A ausência de previsão regimental configura uma lacuna.

Recomenda-se que a redação do art. 34 (ASSESMT) seja revista antes da aprovação final do novo Regimento, preservando-se a reformulação proposta para a área de segurança e medicina do trabalho, mas restabelecendo, em incisos próprios, a execução das atividades de recrutamento e seleção, dos serviços pedagógico, social e assistencial, e da gestão operacional do plano de saúde dos colaboradores, seja:

- a) no próprio art. 34 (ASSESMT), mediante inclusão de incisos com redação próxima a “promover e executar o recrutamento, a seleção e os processos pedagógico, social e assistencial dos colaboradores da Companhia” e “gerenciar as atividades inerentes ao plano de saúde e benefícios assemelhados dos colaboradores da Companhia”; ou
- b) no art. 33 (GERGEP), unidade que já concentra o ciclo funcional do empregado e a gestão de outros benefícios operacionais (vale-transporte, tíquete refeição/alimentação), mediante inclusão de incisos equivalentes, caso se entenda mais adequado consolidar na ASSESMT apenas as funções de segurança, medicina do trabalho e apoio psicológico.

Clarice Amaral Paiva
Assessora Chefe da ASSGER
99.000.964

Rio de Janeiro, 01 julho de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 02/07/2026, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **135587103** e o código CRC **8E712E8A**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000240/2022

SEI nº 135587103

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: